

1015695-29.2022.8.26.0576

Classe: Procedimento do Juizado Especial da Fazenda Pública

Assunto: Liminar

Magistrado: Luciana Conti Puia

Comarca: São José do Rio Preto

Foro: Foro de São José do Rio Preto

Vara: Anexo do Juizado Especial da Fazenda Publica

Data de Disponibilização: 14/09/2022

... de animal silvestre é cancelar o tráfico de animais, o que, à evidência, não pode ser admitido pelo Poder Judiciário.

O animal silvestre merece proteção especial e disciplina do seu manejo ou guarda doméstica por autorização do Estado, por obrigação de não fazer na sua caça, captura, abate e guarda em cativeiro, com previsão de infração administrativa e conduta criminal (Lei ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José do Rio Preto

Foro de São José do Rio Preto

Anexo do Juizado Especial da Fazenda Publica

Rua Abdo Muanis, 991 6 º Andar - Sala 603 e Sala 605, Cível - (17)2137-3802 -

Fiscal - (17) 2137-3754 - Chacara Municipal

CEP: 15090-140 - São José do Rio Preto - SP

Telefone: 17 2137-3802 - E-mail: riopretojefaz@tjsp.jus.br

1015695-29.2022.8.26.0576 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1015695-29.2022.8.26.0576

Classe - Assunto

Procedimento do Juizado Especial da Fazenda Pública - Liminar

Requerente:

Luana Cristina Saldanha Lima Belisiario, Rubens Aparecido Moreira Saldanha e

Vanessa Saldanha

Requerido:

Fazenda Pública do Estado de São Paulo

Vistos.

Trata-se de ação ordinária com pedido de tutela ajuizada por Luana Cristina Saldanha Lima Belisiario e Outros em face de Fazenda Pública do Estado de São Paulo, requerendo, em apertada síntese, a devolução de dois papagaios e uma maritaca de estimação apreendidos, conforme consta da inicial.

Em contestação a ré refutou as alegações do autor e pugnou pela improcedência. No mais, dispensado o relatório da sentença nos termos do art. 38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 27, da Lei nº 12.153/09.

FUNDAMENTO e DECIDO.

Passo ao julgamento antecipado da lide nos termos do art. 355, inciso I do CPC, uma vez que é desnecessária a produção de outras provas.

A despeito da FESP alegar preliminar de ilegitimidade ativa das coautoras Luana e Vanessa, argumentando que no AIA consta tão somente o nome do autuado coautor Rubens Aparecido Moreira da Silva, observo que os autores fundamentam sua pretensão no argumento de vínculo com os animais silvestres, de forma que rejeito a

preliminar de ilegitimidade ativa.

No mérito, a pretensão autoral é improcedente.

Como narrado em exordial, durante operação efetuada pelo Comando da Polícia Ambiental, o autor Rubens foi flagrado na posse ilegal de aves silvestres, sendo que os animais foram apreendidos, juntamente com outros três pássaros, sendo dois papagaios e uma maritaca, que na redação do requerente, seriam animais de estimação, adotados há mais de cinco anos. Discorrendo sobre o amor e afeto que a parte requerente nutria pelos três pássaros, pedem a devolução dos animais à Fazenda Pública.

O autor confirmou que não tinha autorização do órgão ambiental competente para possuir os animais silvestres em questão, tampouco comprovou a obtenção desta (autorização) posteriormente à apreensão das aves. Não observei nos autos qualquer requerimento administrativo visando a regularização de sua situação, nem fez qualquer prova acerca do tempo em que os animais supostamente domesticados estariam sob sua posse.

Ora, admitir a posse irregular de animal silvestre é cancelar o tráfico de animais, o que, à evidência, não pode ser admitido pelo Poder Judiciário.

O animal silvestre merece proteção especial e disciplina do seu manejo ou guarda doméstica por autorização do Estado, por obrigação de não fazer na sua caça, captura, abate e guarda em cativeiro, com previsão de infração administrativa e conduta criminal (Lei 9.605/1998).

Ainda que a jurisprudência do E. TJSP, alinhada à jurisprudência do C. STJ venha, excepcionalmente, permitindo a flexibilização da aplicação do art. 25 da Lei nº 9.605/98 para possibilitar a manutenção da posse dos animais silvestres quando comprovado tempo razoável de convívio familiar, com desenvolvimento de laços afetivos, para tanto deve haver cabal e idônea comprovação:

“MANDADO DE SEGURANÇA. REEXAME NECESSÁRIO. MULTA AMBIENTAL POR APREENSÃO DE AVES SILVESTRES (“PAPAGAIO VERDADEIRO” E “PERIQUITO RICO”). PEDIDO DE LIBERAÇÃO. ACOLHIMENTO. PÁSSAROS DOMESTICADOS E QUE INTEGRAM O SEIO FAMILIAR DO IMPETRANTE HÁ ANOS. IMPERTINÊNCIA DE SE RETIRÁ-LOS DO AMBIENTE ONDE VIVEM ADEQUADAMENTE HÁ TANTO TEMPO. IMPOSSIBILIDADE DE REINserÇÃO DOS BICHOS NA NATUREZA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 25 DA LEI Nº 9.605/98. PRECEDENTES DO STJ E DESTA C. CÂMARA. ORDEM CONCEDIDA. SENTENÇA CONFIRMADA. REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO” (RN nº 1000538-82.2017.8.26.0352, Relator: Paulo Alcides; julgamento em 28/02/2018).

MEIO AMBIENTE APELAÇÃO AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER POSSE DE AVES SILVESTRES EM CATIVEIRO Sentença de procedência, com ordem de devolução dos animais ao autor, assim como anulação dos autos de infração Insurgência do réu, postulando a retomada dos animais Descabimento Demonstrada a posse dos animais, pelo autor, por longo período, que varia de oito a mais de vinte anos Vínculo afetivo caracterizado Inexistência de maus tratos Não constatação de danos à saúde dos animais Observadas as peculiaridades do caso concreto, é possível a manutenção da posse de animal silvestre, em razão da relação de afeto desenvolvida Imagens e declarações carreadas aos autos que atestam o longo lapso temporal de convivência das aves com o autor, bem como a ausência de precariedade do ambiente em que viviam Restituição dos animais bem determinada Sentença mantida RECURSO IMPROVIDO, com observação” (Apelação nº 1002276-02.2020.8.26.0320, rel. Luis Fernando Nishi, j. em 23/06/2021).

Todavia, tal flexibilização não se mostra aplicável na hipótese em comento, pois não houve comprovação cabal nos autos, por parte dos autores, do alegado extenso vínculo afetivo. Disseram, nesse contexto, que os animais estavam no seio familiar há mais de cinco anos, mas os vídeos carreados aos autos não provam o tempo alegado em inicial, tão pouco demonstram a existência do “vínculo afetivo”, não tendo manifestado interesse na produção de outras provas (fl. 200).

Ademais, não restou comprovado qualquer prejuízo aos animais depois de sua apreensão, certo que os animais que aqui são postulados foram entregues ao Zoológico local.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão da parte autora em face da parte ré, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, Código de Processo Civil.

Em razão da ação tramitar pelo rito da Lei do Juizado Especial da Fazenda Pública (Lei nº 12.153/09) e que a ela se aplica subsidiariamente a Lei 9.099/95, inviável a condenação em custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9099/95). Diante do disposto no artigo 11 da Lei 12.153/09, incabível o reexame necessário. Após o trânsito em julgado e nada mais havendo a ser providenciado, arquivem-se os autos com as cautelas a anotações de praxe.

P.I.

São José do Rio Preto, 14 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA